

통보 / 개선 요구

1. 제 목: 공매대행 통지 기한 미준수
2. 소관부점: 12개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용:

가. 업무개요

경남지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류 재산 매각대행업무를 수행하고 있으며

조세채권관리처는 같은 세칙 제19조 제1호 및 제6호에 따라 압류 재산 매각대행업무 총괄 및 전략기획과 이에 대한 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법 시행령」 제66조 제1항에 따르면 관할 세무서장은 법 제103조 제1항 제1호¹⁾에 따른 공매(공매와 관련한 같은 항 제3호 및 제4호의 업무를 포함한다)를 한국자산관리공사에 대행하게 하는 경우 기획재정부령

1) 제103조(공매등의 대행) ① 관할 세무서장은 다음 각 호의 업무에 전문지식이 필요하거나 그 밖에 직접 공매등을 하기에 적당하지 아니하다고 인정되는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국자산관리공사에 공매등을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 공매등은 관할 세무서장이 한 것으로 본다.

1. 공매 2. 수익계약 3. 매각재산의 권리이전 4. 금전의 배분

으로 정하는 공매대행의뢰서를 한국자산관리공사에 보내도록 되어 있으며 같은 시행령, 조 제2항에 따르면 관할 세무서장은 제1항에 따른 공매대행의 사실을 체납자 등²⁾에게 통지³⁾하도록 되어 있다.

위 공매대행의뢰서를 공사가 접수한 이후의 업무처리는 「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제11조 및 제12조에 따라 대행의뢰서의 접수 및 확인을 하고 추산가액이 100만 원 미만인 등 매각할 실익이 없거나 압류가 금지된 재산, 그 밖의 사유로 매각이 불가능한 재산 등은 대행의뢰서를 반려하도록 되어 있고

요강 제13조 제1항 및 제3항에 따르면 제12조에 따른 대행의뢰서의 반려 사유에 해당하지 않는 재산을 수입받은 경우에는 수입 기표하여야 하고 공매대행 업무의 처리사항은 매각업무관리대장에 기록 관리하도록 되어 있으며

요강 제14조에 따르면 제13조에 따라 체납액 수입 기표, 관리 번호 부여 및 이해관계인 등록 등의 절차를 마친 후에는 공매 또는 수익계약 대행 사실을 관서의 장과 체납자, 압류재산 보관자 및 이해관계자 등에게 통지(이하 “공매대행 통지”라 한다)하도록 되어 있다.

한편 「압류재산 공매대행 업무편람 I」(이하 “업무편람”이라 한다) 제3장-5.공매대행 통지(50페이지)에 따르면 공매대행 통지는 공매대행

2) 1. 체납자 2. 납세담보물 소유자 3. 공매의 대상이 되는 재산에 전세권·질권·저당권 또는 그 밖의 권리를 가진 자 4. 법 제49조제1항 전단에 따라 압류재산을 보관하고 있는 자

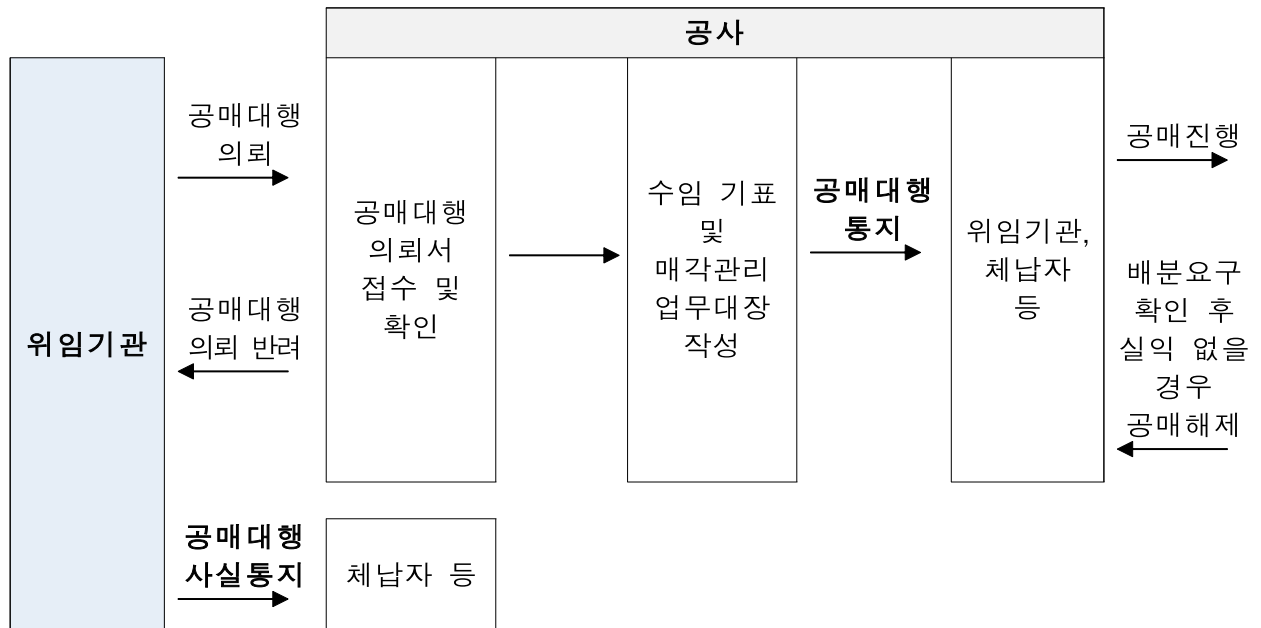
3) ‘부동산 강제공매 결정취소’(서울고등법원 2011. 6. 2. 선고 2010누26225)에서는 공매대행 사실 통지는 한국자산관리공사가 공매를 대행하게 된다는 사실을 체납자 및 이해관계인에게 알려 주는데 불과하다고 보이는 점, 공매대행 사실을 통지하지 아니하였다 하더라도 그 이후에 공매통지가 적법하게 송달된 경우에는 실질적으로 체납자의 권리나 이익을 침해되었다고 보기 어려운 점 등으로 공매절차의 주요 하자가 아니라고 판결

의뢰서 접수일로부터 10일 이내에 하도록 되어 있다.

따라서 관서의 장, 체납자 및 이해관계인 등에게 공사의 공매대행 사실을 본격적인 공매진행 전에 알리고 자진납부 최고 및 실익 판단할 수 있도록 공매대행 통지를 신속하게 하여야 한다.

[표 4] 공매대행 통지 절차 및 위임기관·공사 간 비교

가. 공매대행 통지



나. 위임기관과 공사 간 공매대행(사실) 통지 비교

구분	통지 대상	통지 기한	근거
위임기관 공매대행 사실 통지	체납자, 납세담보물권 소유자, 이해관계자, 압류재산 보관자	구체적 정함 없음	국세징수법 시행령
공사 공매대행 통지	위임기관, 체납자, 압류 재산보관자, 이해관계자, 전입자 등 (교부청구 대상: 주소지 세무서, 지자체, 관세청, 4대 보험기관 등)	공매대행의뢰서 접수일로부터 10일 이내	매각압류재산요강, 업무편람

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경남지역본부 등 12개 지역본부 소관 압류재산⁴⁾에 대하여 공매대행 통지 실태를 점검한 결과

2021. 2. 3. ○○○세무서로부터 수입한 경남지역본부 소관 체납자 ◇◇◇의 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘기재 생략’의 경우 2021. 2. 3. 공매대행 의뢰 되었으나 133일이 지난 2021. 6. 30. 공매대행 통지하는 등

[표 5]와 같이 12개 지역본부에서 공매대행 통지를 10일 이내에 처리한 것은 전체 ×건 중 ×%인 ×건에 불과하고 10일 초과건은 ×인 ×건으로 업무편람에서 정하는 공매대행 통지 기한이 제대로 지켜지지 않는 것으로 확인되었다.

한편 물건상태가 보류 및 협의의 경우 10일 초과 통지 건이 10일 이내 통지 건 보다 훨씬 많은 것을 보면 매각 장애 등으로 협의가 필요하여 기간이 소요되는 것으로 보여질 수도 있으나

비교적 매각 장애 등 협의 등으로 소요되는 기간이 없을 가능성이 높은 물건상태가 진행 및 매각인 경우도 10일 초과 통지 건이 10일 이내 통지건 보다 많고,

10일 초과 통지 건 중 물건상태가 진행 및 매각이 제일 많은 점을 볼 때 전반적으로 10일 이내 통지 기한이 지켜지지 않는 것으로 확인되었다.

4) 현재 물건상태가 보류, 협의, 진행, 매각에 대해서 점검

(단위: %, 건)

순 번	구 분	합계	10일 이내 통지					10일 초과 통지				
			소계	보류	협의	진행	매각	소계	보류	협의	진행	매각
합계		-	“기재 생략”					“기재 생략”				
1	서울 동부		“기재 생략”									
2	서울 서부											
3	부산											
4	경기											
5	광주 전남											
6	대전 충남											
7	대구 경북											
8	인천											
9	전북											
10	경남											
11	강원											
12	충북											

그 이유를 살펴본 결과 우선 내부통제 원인으로 공매 담당직원은 업무처리 시 관련 법령 및 업무 기준 등이 변경될 때 즉각 반영하는 요강이나 사내 교육 교재 등을 주로 이용하고

유일하게 공매대행 통지 기한이 명시되어 있는 업무편람⁵⁾은 업무 활용도가 낮아 공매대행 통지 기한에 대한 인식이 없어 전반적으로 업무편람의 공매대행 통지 기한을 준수하지 않은 것으로 보여진다.

업무처리상 원인으로는 ①대량 수입건의 경우 업무량이 많아 공매대행 통지가 지연될 가능성이 크고, ②압류재산 별로 다수의 이해관계자 현주소 파악, 매각 장애 요소, 공매 실익 판단 등의 검토 정도에 따라 소요되는 시간이 다르고, ③공매진행을 보류하거나 위임 기관과 협의⁶⁾사항이 있을 때에는 최소 14일이 소요되는 등

업무편람에서 정한 공매대행접수일로부터 10일 이내 공매대행 통지 기한을 일괄적으로 적용하기에는 무리가 있었다.

따라서 현재 업무편람에 명시된 공매대행 통지 기한에 대해 재검토하여 일정 기간 안에 일관되게 공매대행 통지를 할 수 있도록 합리적인 기준을 마련하고 이를 공매 업무 담당직원이 준수할 수 있도록 요강⁷⁾등에 반영할 필요가 있었다.

5) 2012년도에 배포되어 10년 지난 2023년에 리뉴얼됨

6) 제95조(협의사항) ①압류재산의 공매 또는 수의계약 대행에 관하여 다음 각 호의 경우에는 관서의 장과 협의하여 처리한다.

1. 공사가 보관 관리 중에 있는 재산에 대하여 영 제38조 및 제40조 제1항에 따른 사용수익의 허가신청이 있는 경우

2. 매각의 추산가액에 비하여 강제징수비의 과다한 지출이 예상되는 경우

3. 공매 또는 수의계약 대행의 실익이 없는 경우

4. 공매재산이 「민사집행법」의 경매절차로 매각되었거나 매각이 선행할 것으로 예상되는 경우

5. 법령이나 이 요강에 정하지 아니한 사항으로서 필요하다고 인정되는 경우

③ 제1항의 협의를 요청한 때에는 관서의 장에게 14일 이내에 회신하도록 요청하고, 14일이 경과하여도 회신이 없을 때에는 공사의 의견에 동의한 것으로 본다

한편 2022. 3. 29. ◇◇세무서로부터 수입한 경남지역본부 소관
채납자 ◇◇◇ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘기재 생략’의 경우 매각 장애
요소인 ‘선순위 가처분’이 있어 2022. 4. 1. 위임기관과 협의 하였고
2022. 4. 29. 위임기관에서 ‘선순위 가처분’이 말소되었으므로 공매를
재개하라는 회신을 받은 후

공매대행 통지를 하지 않은 상태에서 2022. 6. 15. 공매속행 통지를
하였는데 공매대행 통지를 받지 않아 채납자 및 이해관계자 등은
최초 공매대행 통지 사실과 위임기관과 협의 등으로 공매가 정지
되었다가 다시 진행되는 상황을 모른 상태에서 공매속행 통지를 받게
되고 [표 6]과 같이 통지하는 내용도 다르므로

공매대행 통지가 선행되어야 공매속행 통지를 할 수 있게 기술적
통제가 필요하고 보류나 협의의 경우 보류나 협의 前 또는 보류나
협의 사항이 해결된 後 둘 중 어느 시점에 공매대행 통지를 해야
하는지에 대한 기준도 필요해 보였다.

7) 현재 요강에는 공매대행 통지 기한은 없으며 다만 「압류재산 매각대행업무요강」 제93조에
서 공매공고, 배분기일, 권리이전 요청 후 완료기한 등을 정하고 있음

- ① 압류재산의 매각대행업무는 관서의 장으로부터 공매 또는 수의계약 대행의뢰를 받아
선순위채권 및 강제징수비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 다음 각 호에 따라
조속히 공매를 실시하여야 한다. 다만, 관서의 장과 업무협의 등 특별한 사유가 있는
경우에는 이 기간은 포함하지 아니한다.

1. 공매 또는 수의계약 대행의뢰 접수일부터 3개월 이내에 공매공고에 따른 매각절차 착수
2. 매각대금의 배분은 매수인이 매수대금 완납일(잔대금 납부일)부터 30일 이내 완료. 다만,
30일 이내에 배분계산서를 작성하기 곤란한 경우에는 배분기일을 30일 이내에서 연기 가능
3. 매각재산의 권리이전은 매수대금 납부 후 매수인의 소유권이전 요청일부터 1개월 이내 완료

[표 6] 공매대행 통지서 및 공매속행 통지서 내용

구분	체납자 수신 내용
공매대행 통지서	“기재 생략”
공매속행 통지서	“기재 생략”

[소관부점 의견] 경남지역본부 등 12개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 공매대행 통지를 신속하게 할 수 있도록 최대한 노력을 기울이겠다고 하였으며

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 공매대행 통지 기한에 대한 개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 체납자 및 이해관계인 등에게 공사의 공매대행 사실을 알리고 자진납부 최고 및 실익 판단 등의 역할을 하는 공매대행 통지가 신속하게 이루어질 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

조세채권관리처장은 공매대행의뢰일로부터 적정한 기간 내에 공매
대행 통지가 일관되게 이루어질 수 있도록 합리적인 공매대행 통지
기한과 보류나 협의 시 통지 시점 기준 등을 마련하고, 공매대행
통지가 체계적으로 이루어질 수 있도록 요강 등에 반영하는 등 공매
대행 통지 업무전반에 대하여 개선하시기 바랍니다.(개선)